Суд ”Ting”, дело 1. Иск о клевете

Истец: Мишши Орешников
Ответчик: Марта Гавришко

Судьи: Slava Lindell

Присяжные:
Алекс Черняк, общественный деятель, юрист.
Antonius Bröijer, полит эмигрант, общественный деятель.

Пункты обвинения.

Признать ложью и клеветой следующие высказывания Марты Гавришко в отношении Мишши Орешникова в соцсети X:
- отношение Мишши Орешникова к Misantropic Division
-тот факт что Мишши Орешников является нацистом
-тот факт что Мишши Орешников является уголовником, ибо преследовался он только как политик и революционер

Просьба суду признать указанное содержимое поста клеветой, а автора обязать сделать публичное извинение и опровержение во всех соц сетях где публиковались указанные фейки.
Так же для компенсации морального ущерба выплатить Мишши Орешникову 100 000 000 BLC.

Доказательства и обсуждение.

Обсуждение поста Марты Гавришко в соцсети X. По факту в посте приведены исторические отсылки на 2008, 2009 и 2014-й года. Но обвинения происходят в настоящем времени, что Мишши якобы является нацистом, поклонником Бандеры и учавствует в «чтениях Бандеры», а так же является членом батальона «Азов».
Азовцы это просто люди, которые защищают свою землю и свою страну, и не являются идеологическим образованием. В «Азове» воюют самые разные люди, из разных стран, разных национальностей, и таким образом «Азов» не является нацистской организацией. Исторические отсылки к движению «Оккупай-педофиляй», не имеют под самой должного основания, т. к. это движение не имело прямой привязки к каким-то нацистским идеологическим структурам и организациям, и к тому же это движение прекратило своё существование в 2012/2013-м годах. Соответственно это не может служить никаким подтверждением того, что Мишши Орешников является нацистом на сегодняшний день.

Misantropic Division является неофициальной структурой, не является зарегистрированной организацией, информации в сети интернет об этой структуре

очень мало, и не является возможным на сегодняшний день установить количество членов этой структуры, кто мог бы быть этими членами и т.д.

Ответчик прилагает фотографии, взятые из соцсетей самого Мишши, хотя эти фотографии обычной гражданской жизни Орешникова и никоим образом не «разоблачают» его как нациста. По сему суд расценивает обвинения со стороны Марты огульными и не имеющими под собой никаких оснований.

Допрос истца

Марта Гавришко пишет на английском языке для западной аудитории, у которой очень мало источников получения или же подтверждения информации об Украине. Марта Гавришко для подобной аудитории может являться одной из немногих, а возможно даже единственной единицей информации, которая до этой аудитории доходит.
Этот пост крайне вреден для политической и общественной деятельности Мишши Орешникова. Основная информация для публикации поста была взята с сайта «Комбатант», откровенно пророссийского сайта, где вывешивается информация о людях, которые по мнению создателей сайта «предали Россию».

Мишши Орешников никогда не состоял в организации Misantropic Division, никогда не имел с этой организацией никаких официальных контактов, лишь общался с некоторыми из членов данной структуры, т. к. в ней состояли бойцы батальона «Азов», а Мишши Орешников ранее работал в службе «Азова».
Мишши более 10 лет тому назад, когда ещё жил в РФ, называл себя национал-социалистом, но с тех пор не считает себя убеждённым нацистом, и более того, выступает против обобщения людей в группы по какому-либо признаку, в том числе расовому и национальному.

Истец не является уголовником, его никогда не преследовали ни в одной стране по какой-то уголовной статье, лишь только по политическим мотивам в Российской Федерации.

Был случай, когда возле Дома Правительства Чувашии на Мишши напало 10 человек, называющих себя «анти-фашистами», с арматурами. В целях самообороны Орешников применил, имеющийся у него с собой, нож и успел нанести двоим из нападавших несущественные порезы, прежде чем его самого ударили до потери сознания. Даже российский суд признал, что это была необходимая самооборона. Инцидент исчерпан.

Решение

Удовлетворить в полной мере иск в отношении Марты Гавришко, пост является огульным и клеветническим. Ответчик так же был уведомлен всеми возможными способами, но не посчитала нужным каким-то образом защитить свою позицию.
Клеветой является описание кого-либо как преступника или как лицо, заслуживающее

порицания, а также предоставление информации, которая может вызвать неуважение к кому-либо со стороны других лиц. Информация так же должна распространяться не только среди заинтересованных лиц, и носить уничижительный характер.
Таким образом Мартой Гавришко был сделан публичный пост, в котором была опубликована порочащая истца информация, с целью унизить Мишши Орешникова.
Суд в составе одного судьи и двух присяжных считает необходимым удовлетворить иск в полном объёме. И соответственно постановляет Ответчика принести Истцу публичные извинения и опровержения во всех соц сетях, где была распространена клевета, а так же обязует Марту Гавришко выплатить Мишши Орешникову компенсацию в размере 100 000 000 BLC.

Справа №1. Позов про наклеп

Позивач: Мишши Орешников
Відповідач: Марта Гавришко

Суддя: Слава Лінделл

Присяжні:
Алекс Черняк, громадський діяч, юрист
Antonius Bröijer, політичний емігрант, громадський діяч

Суть позову:
Визнати неправдивими та такими, що є наклепом, висловлювання Марти Гавришко щодо Мишши Орешникова, які були опубліковані в соціальній мережі X, а саме:
-Ставлення Мишши Орешникова до Misantropic Division;
-Твердження, що Мишши Орешников є нацистом;
-Твердження, що Мишши Орешников є злочинцем, оскільки його переслідування носить політичний, а не кримінальний характер.

Визнати інформацію, викладену в зазначених висловлюваннях, наклепом та зобов'язати відповідача публічно вибачитися та спростувати ці відомості в усіх соціальних мережах, де була поширена недостовірна інформація.
Зобов'язати Марту Гавришко виплатити позивачу Мишши Орешникову компенсацію моральної шкоди в розмірі 100 000 000 BLC.

Докази та обговорення:

У своєму пості в соціальній мережі X, Марта Гавришко наводить історичні посилання на події 2008, 2009 та 2014 років, але звинувачення стосуються поточного часу, а саме того, що Мишши Орешников нібито є нацистом, прихильником Бандери, бере участь у "читаннях Бандери" та є членом батальйону "Азов". Проте батальйон "Азов" не є ідеологічною організацією та складається з людей, які захищають свою батьківщину, а не слідують нацистській ідеології. У складі батальйону служать представники різних

національностей, що підриває правдивість твердження щодо його нацистського спрямування. Щодо руху "Оккупай-педофиляй", то цей рух не мав чіткої ідеологічної спрямованості і припинив своє існування в 2012/2013 роках. Отже, ці історичні посилання не можуть бути підставою для твердження, що Мишши Орешников є нацистом.

Структура Misantropic Division є неофіційною та не зареєстрованою організацією, тому точне визначення її членів та учасників є неможливим. Щодо наданих відповідачем фотографій, то вони відображають звичайне громадське життя позивача і не можуть бути доказом його належності до нацистських чи екстремістських рухів.
Суд вважає висловлені звинувачення безпідставними та такими, що не мають фактичного підтвердження.

Допит позивача:

Марта Гавришко, звертаючись до західної аудиторії, яка має обмежене уявлення про Україну, фактично є єдиним джерелом інформації для цієї аудиторії. Її публікація спричинила серйозні наслідки для політичної та громадської діяльності Мишши Орешникова. Основним джерелом для публікації була інформація з проросійського сайту "Комбатант", який публікує дані про осіб, яких його автори вважають "зрадниками Росії".

Мишши Орешников не є членом Misantropic Division, не має з цією організацією жодних офіційних зв'язків, зокрема через співпрацю деяких її членів з батальйоном "Азов", з яким він раніше співпрацював. Більше 10 років тому, перебуваючи на території Російської Федерації, Мишши Орешников дійсно ідентифікував себе як націонал-соціаліста, але з того часу він відмовився від цих переконань і виступає проти будь-яких форм узагальнення людей за расовими чи національними ознаками.

Позивач ніколи не був засуджений за кримінальні злочини і переслідувався лише за політичними мотивами в Російській Федерації.

У нього був випадок самооборони, коли він застосував ніж проти нападу 10 осіб, які називали себе "антифашистами", але російський суд визнав ці дії необхідною самообороною.

Рішення:

Позов задоволено в повному обсязі. Висловлені Мартою Гавришко твердження є наклепом і не мають фактичного підтвердження. Відповідач належним чином був повідомлений про судові дії, але не виявив бажання захищати свою позицію. Наклепом є поширення недостовірних відомостей, які порочать честь, гідність та репутацію особи. Отже, Марта Гавришко була зобов'язана публічно вибачитися та спростувати неправдиву інформацію у всіх соціальних мережах, де вона була поширена, а також

виплатити позивачу Мишши Орешникову компенсацію моральної шкоди в розмірі 100 000 000 BLC.

Визначено: Позов задоволений у повному обсязі.

Ting Court, Case 1. Defamation Claim

Plaintiff: Mishshi Oreshnikov
Defendant: Marta Gavrishko

Judges: Slava Lindell

Jurors:

Alex Chernyak, public figure and lawyer.

Antonius Bröijer, political émigré and public figure.

Charges.

To recognize the following statements by Marta Gavrishko regarding Mishi Oreshnikov on social media X as false and slanderous:
- Mishi Oreshnikov's attitude toward the Misanthropic Division
- the fact that Mishi Oreshnikov is a Nazi
- the fact that Mishi Oreshnikov is a criminal, as he was in fact persecuted only as a politician and revolutionary

The court is asked to recognize the stated content of the post as slanderous, and to oblige the author to issue a public apology and retraction on all social media platforms where the aforementioned fakes were published.
Moreover, to pay Mishi Oreshnikov 100,000,000 BLC in compensation for moral damages.

Evidence and discussion.

Discussion of Marta Gavrishko's post on social media X. The post contains historical references to years 2008, 2009, and 2014. But the accusations are being made in the present tense: that Mishi is allegedly a Nazi, a Bandera fan, and participates in "Bandera readings," as well as being a member of the Azov Battalion.
The Azovites are simply people defending their land and their country, and are not an ideological entity. Azov consists of a wide variety of people, from different countries and nationalities, and thus, Azov is not a Nazi organization. Historical references to the "Occupy

Pedophilia" movement are completely unfounded, as this movement had no direct ties to any Nazi ideological structures nor organizations, and, moreover, this movement ceased to exist in 2012/2013. Accordingly, this cannot serve as any confirmation that Mishi Oreshnikov is a Nazi as of today.

The Misanthropic Division is an unofficial structure and is not a registered organization. There is very little information about this structure online, and it is currently impossible to determine the number of members, who these members might be, etc.

The defendant attaches photographs taken from Mishi's own social media accounts, although these photographs of Oreshnikov's ordinary civilian life in no way "expose" him as a Nazi. Therefore, the court finds Marta's accusations to be sweeping and baseless.

Claimant's Questioning

Marta Gavrishko writes in English for a Western audience, which has very few sources for obtaining or confirming information about Ukraine. For such an audience, Marta Gavrishko may be one of the few, and perhaps even the only, sources of information reaching them.

This post is extremely harmful to Mishi Oreshnikov's political and public activities. The main information for this post was taken from the website "Combatant," an openly pro-Russian website that publishes information about people who, in the opinion of the site's creators, "have betrayed Russia."

Mishi Oreshnikov was never a member of the Misanthropic Division and never had any official contact with this organization. He only communicated with some of its members, as it included fighters from the Azov Battalion, and Mishi Oreshnikov previously worked for the Azov Battalion.

Mishi, more than 10 years ago, while still living in the Russian Federation, called himself a National Socialist, but since then he no longer considers himself a committed Nazi. Moreover, he opposes the categorization of people into groups based on any characteristics, including race and nationality.

The plaintiff is not a criminal; he has never been prosecuted in any country under any criminal law, only for political reasons in the Russian Federation.

There was an incident where Mishshi was attacked by 10 people calling themselves "anti-fascists" using rebar near the Chuvash Government House. In self-defense, Oreshnikov used a knife he had with him and managed to inflict minor cuts upon two of the attackers before he himself was knocked unconscious. Even a Russian court ruled that this was self-defense. The incident is closed.

Decision

To uphold the claim against Marta Gavrishko in full; the post is indiscriminate and slanderous. The defendant was also notified by all possible means, but did not consider it necessary to defend her position. Defamation is defined as describing someone as a criminal or a person deserving of censure, as well as providing information that could cause others to disrespect someone. The information must also be disseminated beyond the intended audience and be derogatory in nature.
Thus, Marta Gavrishko made a public post containing defamatory information against the plaintiff, with the intent to humiliate Mishi Oreshnikov.
The court, consisting of one judge and two jurors, finds it necessary to uphold the claim in full. And accordingly, orders the Defendant to issue a public apology and retraction to the Plaintiff on all social media platforms where the defamation was disseminated, and also obliges Marta Gavrishko to pay Mishi Oreshnikov a compensation in the amount of 100,000,000 BLC.